

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1466

16 de septiembre de 2026

Presentado por la señora Soto Aguilú

Referido a

LEY

Para crear la “Ley para la Preparación, Protección y Recuperación de Colecciones Culturales Públicas ante Emergencias y Desastres”, a los fines de establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la preparación preventiva, protección, respuesta, salvamento y recuperación de bienes culturales tangibles bajo propiedad, administración o custodia de entidades públicas; requerir planes especializados integrados a los planes generales de emergencia y recuperación aplicables; establecer deberes del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en coordinación con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; disponer requisitos mínimos sobre inventarios, evaluación de riesgos, prioridades de salvamento, cadena de custodia, almacenamiento temporero, adiestramiento, certificación y revisión; establecer un mecanismo de cumplimiento y rendición de cuentas; proteger información operacional sensible; aclarar su relación con la legislación aplicable a documentos públicos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico posee un patrimonio cultural tangible que constituye testimonio de su desarrollo histórico, artístico y social. Obras de arte, piezas museológicas, artefactos arqueológicos, objetos históricos, colecciones etnográficas, artesanías de valor patrimonial, mobiliario histórico y otros bienes culturales se encuentran bajo la propiedad, administración o custodia de distintas instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico y de sus municipios.

La protección de ese patrimonio no puede limitarse a las acciones que se realizan después de que ocurre un daño. Los huracanes, terremotos, inundaciones, incendios, filtraciones de agua, fallas prolongadas de energía eléctrica, pérdida de control ambiental, vandalismo y otros eventos pueden provocar daños irreversibles a bienes cuya importancia histórica o cultural no puede ser restituida mediante una compensación económica.

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, conocida como la “Ley del Instituto de Cultura Puertorriqueña”, reconoce entre las funciones del Instituto la conservación, custodia, restauración y estudio de bienes de valor para el conocimiento del patrimonio histórico y cultural de Puerto Rico. Asimismo, la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, establece responsabilidades de preparación, respuesta y recuperación y exige, según corresponda, planes de manejo de emergencias a nivel estatal, de agencias y municipal.

En el ámbito de las colecciones del propio Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Reglamento Núm. 8094, conocido como el “Reglamento para Registro, Uso y Manejo de las Colecciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña”, contempla procedimientos internos dirigidos a proteger los bienes culturales bajo su custodia frente a riesgos como fuego, robo, vandalismo y desastres naturales. Esa previsión reglamentaria confirma la necesidad técnica de planificar para la protección de colecciones. Sin embargo, no constituye un estándar estatutario uniforme aplicable a las colecciones culturales públicas que se encuentran bajo custodia de otras agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios.

La protección de una colección cultural durante una emergencia plantea necesidades particulares que no necesariamente quedan atendidas mediante un plan general de continuidad operacional. La identificación previa de las piezas, la evaluación de su vulnerabilidad, el establecimiento de prioridades de salvamento, la preservación de la cadena de custodia, la disponibilidad de materiales apropiados, la identificación de

lugares alternos de almacenamiento y la capacitación del personal pueden determinar si un bien cultural logra preservarse luego de un desastre.

La preparación previa adquiere especial importancia debido a que las acciones apropiadas no son iguales para todas las colecciones. Una pieza no debe ser trasladada automáticamente por el mero hecho de que exista una declaración de emergencia. Dependiendo de su composición, fragilidad, ubicación y naturaleza del riesgo, puede resultar más seguro protegerla en su lugar, trasladarla dentro de la misma instalación o, únicamente cuando resulte necesario, removerla hacia otro espacio previamente identificado. Por ello, esta Ley exige planificación y criterios de decisión, no una evacuación indiscriminada de bienes culturales.

Esta Ley tampoco pretende duplicar el régimen aplicable a documentos públicos. La Ley 107-2025, conocida como la “Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI”, ya establece normas propias para la administración, conservación, retención, traslado, disposición y manejo de documentos públicos, incluso ante situaciones de emergencia. En consecuencia, los documentos públicos sujetos a esa Ley continuarán rigiéndose por dicho marco legal.

La protección cultural debe integrarse al sistema general de manejo de emergencias existente. Por esa razón, el Plan requerido por esta Ley funcionará como componente, protocolo o anejo del plan general de emergencia y recuperación aplicable a cada entidad custodia. El Instituto de Cultura Puertorriqueña aportará la pericia técnica relacionada con conservación y patrimonio cultural, mientras el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres conservará las facultades que le corresponden dentro del sistema general de manejo de emergencias.

La medida también reconoce que ciertos componentes de un plan de emergencia pueden contener información cuya divulgación pública aumente el riesgo de hurto, vandalismo o acceso no autorizado. La localización precisa de piezas de valor, vulnerabilidades de seguridad, rutas de movimiento y lugares alternos de almacenamiento no deben convertirse, por razón de la propia planificación gubernamental, en información que facilite un daño. Por ello, esta Ley establece una

excepción limitada y específica para información operacional sensible, sin menoscabar el carácter público de la certificación de cumplimiento, la fecha de revisión del Plan y la información administrativa y fiscal que deba divulgarse por ley.

Finalmente, la política pública aquí establecida busca transformar prácticas de conservación y preparación que hoy pueden depender de circunstancias institucionales particulares en un estándar mínimo, uniforme y proporcional para las entidades públicas que custodian patrimonio cultural tangible. El propósito no es imponer estructuras costosas ni duplicar burocracia, sino asegurar que el Gobierno conozca qué bienes culturales protege, qué riesgos enfrentan, quiénes son responsables de responder y qué procedimientos deben activarse cuando una emergencia amenace su conservación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley para la Preparación, Protección
3 y Recuperación de Colecciones Culturales Públicas ante Emergencias y Desastres”.

4 Artículo 2.- Política Pública.

5 Será política pública del Gobierno de Puerto Rico promover la preparación
6 preventiva, protección, respuesta, salvamento y recuperación de los bienes culturales
7 tangibles que se encuentren bajo propiedad, administración o custodia de entidades
8 públicas.

9 Las entidades públicas custodias de colecciones culturales deberán incorporar la
10 protección de dichos bienes a sus procesos de preparación y manejo de emergencias de
11 manera proporcional a la naturaleza, tamaño, valor cultural, vulnerabilidad y
12 complejidad de las colecciones bajo su responsabilidad.

1 La implantación de esta Ley se realizará de forma coordinada con el sistema
2 general de manejo de emergencias y desastres vigente en Puerto Rico. Nada de lo
3 dispuesto en esta Ley se interpretará como la creación de un sistema paralelo al
4 establecido mediante la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del
5 Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”.

6 Artículo 3.- Definiciones.

7 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se
8 expresa a continuación:

9 (a) “Bien cultural tangible”.- Significa una obra de arte, pintura, escultura,
10 grabado, pieza museológica, objeto arqueológico, objeto etnográfico, artesanía de valor
11 patrimonial, mobiliario histórico, pieza histórica, objeto artístico u otro bien físico que
12 haya sido formalmente inventariado, catalogado, registrado, accessionado, adquirido o
13 aceptado por una entidad pública para fines de conservación, estudio, exhibición o
14 preservación por razón de su valor histórico, artístico, arqueológico, antropológico o
15 cultural; o que haya sido formalmente determinado por el Instituto como de valor para
16 el patrimonio cultural de Puerto Rico. No se considerarán bienes culturales tangibles,
17 para fines de esta Ley, objetos meramente decorativos, mobiliario ordinario o bienes de
18 uso común que no hayan sido formalmente identificados conforme a este inciso.

19 (b) “Colección cultural pública”.- Significa un conjunto de dos (2) o más bienes
20 culturales tangibles bajo propiedad, administración, control o custodia de una entidad
21 pública, o un solo bien cultural tangible que haya sido formalmente identificado por la

entidad pública custodia o por el Instituto como de valor excepcional o singular que amerite medidas especializadas de conservación y protección.

(c) “Entidad pública custodia”.- Significa cualquier departamento, agencia, corporación pública, instrumentalidad, oficina o dependencia de la Rama Ejecutiva, así como cualquier municipio de Puerto Rico, que tenga bajo su propiedad, administración, control o custodia una colección cultural pública. Esta definición no incluirá a la Rama Legislativa ni a la Rama Judicial, sin perjuicio de que estas adopten voluntariamente los estándares establecidos en esta Ley.

(d) “Emergencia o desastre”.- Significa cualquier emergencia o desastre conforme a la legislación vigente sobre manejo de emergencias y, además, cualquier incidente natural, accidental o provocado que pueda razonablemente poner en riesgo la integridad física de una colección cultural pública, aunque no medie una declaración formal de emergencia.

(e) “Información operacional sensible”.- Significa aquella información cuya divulgación pueda razonablemente facilitar el hurto, vandalismo, daño, acceso no autorizado o interferencia con las medidas de protección de una colección cultural pública, incluyendo localizaciones precisas de piezas de especial valor o vulnerabilidad, vulnerabilidades de seguridad, rutas específicas de movimiento o evacuación, códigos o mecanismos de acceso y localizaciones no públicas de almacenamiento temporero.

(f) “Instituto”.- Significa el Instituto de Cultura Puertorriqueña o cualquier entidad que por ley le suceda en las funciones relacionadas con la conservación y protección del patrimonio cultural de Puerto Rico.

(g) “Negociado”.- Significa el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres o cualquier entidad que por ley le suceda en las funciones pertinentes de preparación, respuesta y recuperación ante emergencias y desastres.

(h) “Plan”.- Significa el Plan para la Preparación, Protección y Recuperación de Colecciones Culturales requerido por esta Ley.

Artículo 4.- Plan para la Preparación, Protección y Recuperación de Colecciones Culturales.

Toda entidad pública custodia deberá adoptar y mantener actualizado un Plan para la Preparación, Protección y Recuperación de Colecciones Culturales.

El Plan no constituirá un sistema separado del plan general de emergencia o recuperación de la entidad. Deberá incorporarse como componente, protocolo o anejo de los planes de emergencia y recuperación que correspondan conforme a la legislación y reglamentación aplicables.

Cuando una entidad pública custodia posea varias instalaciones o colecciones con características significativamente distintas, podrá preparar anejos o protocolos particulares para cada instalación o colección, siempre que formen parte de un marco institucional coordinado.

El Plan deberá ser proporcional a la naturaleza, extensión, vulnerabilidad y complejidad de los bienes bajo custodia. El Instituto establecerá mediante reglamento categorías o niveles de planificación diferenciados para evitar la imposición de requisitos desproporcionados a colecciones de tamaño o complejidad limitada.

Nada de lo dispuesto en esta Ley requerirá la evacuación o traslado automático de una colección cultural por razón de una declaración de emergencia. La determinación de proteger, trasladar, remover o mantener un bien en su ubicación responderá a la evaluación de riesgos establecida en el Plan, a la naturaleza del bien y a las circunstancias particulares del evento.

Artículo 5.- Contenido mínimo del Plan.

El Plan requerido por esta Ley incluirá, según resulte aplicable a la naturaleza de cada colección:

(a) un inventario actualizado de los bienes culturales cubiertos y su localización ordinaria;

(b) la identificación del funcionario, empleado o unidad responsable de activar y coordinar el Plan;

(c) una evaluación razonable de riesgos que considere, cuando resulte pertinente, huracanes, inundaciones, terremotos, incendios, filtraciones de agua, humedad excesiva, fallas eléctricas, pérdida de climatización, vandalismo, daños estructurales y otros riesgos previsibles;

(d) criterios para establecer prioridades de protección o salvamento tomando en consideración el valor cultural, singularidad, vulnerabilidad, condición física y posibilidad razonable de recuperación de los bienes;

(e) protocolos para documentar, cuando resulte practicable, la condición de los bienes antes y después de una emergencia;

(f) procedimientos para determinar cuándo un bien debe ser protegido en su ubicación, trasladado dentro de la misma instalación o removido temporariamente a otra localización;

(g) procedimientos para preservar la identificación y cadena de custodia de los bienes que sean trasladados;

(h) la identificación de lugares potenciales para almacenamiento temporero o estabilización cuando la naturaleza y tamaño de la colección así lo requieran;

(i) mecanismos para asegurar la disponibilidad razonable de materiales, equipos o suministros básicos necesarios para una respuesta inicial, conforme a los recursos disponibles y al nivel de riesgo de la colección;

(j) procedimientos para solicitar asistencia de conservadores, restauradores, profesionales especializados u otros recursos técnicos cuando ello resulte necesario;

(k) mecanismos de coordinación con personal de manejo de emergencias, bomberos, seguridad, primeros respondedores u otras entidades pertinentes;

(l) procedimientos para proteger y respaldar la información necesaria para identificar, localizar y documentar los bienes culturales;

(m) procedimientos para evaluar daños, estabilizar bienes afectados y establecer prioridades de recuperación después de una emergencia;

(n) mecanismos de comunicación interna y cadena de mando durante la activación del Plan; y

(o) cualquier otro elemento que el Instituto determine mediante reglamento que sea razonablemente necesario y guarde relación directa con la preparación, protección, salvamento o recuperación de las colecciones culturales públicas.

Artículo 6.- Funciones del Instituto y coordinación con el Negociado.

El Instituto será la entidad técnica principal para la implantación de esta Ley en asuntos relacionados con patrimonio cultural y conservación de colecciones. A tales fines:

(a) establecerá, en coordinación con el Negociado, estándares mínimos para la preparación de los Planes;

(b) desarrollará guías, modelos, formularios o herramientas que faciliten el cumplimiento por las entidades públicas custodias;

(c) podrá ofrecer orientación y asistencia técnica sobre preparación, protección, salvamento y recuperación de bienes culturales;

(d) promoverá la capacitación del personal responsable de las colecciones;

(e) podrá formalizar acuerdos de colaboración con agencias gubernamentales, municipios, universidades, organizaciones culturales, entidades sin fines de lucro, instituciones profesionales y organismos estatales o federales con conocimiento especializado;

(f) mantendrá el mecanismo de certificación de cumplimiento dispuesto en esta Ley; y

(g) podrá solicitar información razonablemente necesaria para verificar cumplimiento, sujeto a las disposiciones de confidencialidad establecidas en esta Ley.

1 El Negociado colaborará con el Instituto en los componentes relacionados con
2 planificación, coordinación interagencial, respuesta y recuperación ante emergencias y
3 procurará que los estándares desarrollados bajo esta Ley sean compatibles con el sistema
4 general de manejo de emergencias de Puerto Rico.

5 Nada de lo dispuesto en esta Ley limitará las facultades conferidas al Negociado
6 por la Ley 20-2017, según enmendada, ni las facultades que otras leyes confieran al
7 Instituto o a las entidades que por ley les sucedan.

8 Artículo 7.- Adiestramiento, revisión y certificación.

9 Toda entidad pública custodia identificará al personal que tendrá
10 responsabilidades relacionadas con la implantación del Plan y procurará que dicho
11 personal reciba el adiestramiento correspondiente. El Instituto establecerá mediante
12 reglamento la frecuencia mínima y modalidades de adiestramiento, tomando en
13 consideración el tamaño, naturaleza y complejidad de las colecciones.

14 Cada Plan será revisado por la entidad pública custodia por lo menos una vez cada
15 dos (2) años y siempre que ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

- 16 (a) un cambio material en la localización o naturaleza de la colección;
17 (b) una alteración sustancial en las condiciones físicas de la instalación;
18 (c) una emergencia que requiera la activación sustancial del Plan; o
19 (d) cualquier otra circunstancia que evidencie razonablemente la necesidad de
20 modificar los procedimientos existentes.

21 Cada entidad pública custodia certificará anualmente al Instituto que mantiene un
22 Plan vigente conforme a esta Ley. La certificación identificará, como mínimo, la fecha de

1 adopción o última revisión del Plan, la unidad responsable de su implantación y la fecha
2 del adiestramiento o ejercicio más reciente requerido por reglamento. La certificación no
3 incluirá información operacional sensible.

4 Artículo 8.- Cumplimiento, plan correctivo e informe anual.

5 Cuando una entidad pública custodia no presente la certificación anual requerida
6 o cuando el Instituto identifique una deficiencia material de cumplimiento con los
7 requisitos mínimos establecidos en esta Ley o su reglamentación, el Instituto notificará
8 por escrito a la entidad la naturaleza de la deficiencia.

9 La entidad tendrá un término de sesenta (60) días contados desde la notificación
10 para corregir la deficiencia o presentar al Instituto un plan correctivo con medidas
11 específicas y un calendario razonable de cumplimiento. El Instituto podrá conceder una
12 extensión por justa causa cuando la naturaleza de la corrección requiera obras,
13 contratación especializada, asignación de fondos u otras gestiones que razonablemente
14 no puedan completarse dentro del término original.

15 El Instituto no impondrá multas administrativas a entidades públicas por
16 incumplimiento con esta Ley. Sin embargo, mantendrá un registro de las entidades que
17 hayan certificado cumplimiento, las que se encuentren bajo un plan correctivo y las que
18 permanezcan en incumplimiento luego de agotado el procedimiento dispuesto en este
19 Artículo.

20 No más tarde del 31 de diciembre de cada año, el Instituto rendirá al Gobernador
21 y a los Presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes un
22 informe agregado sobre la implantación de esta Ley. El informe incluirá el número de

1 entidades obligadas, el número que certificó cumplimiento, las que se encuentren bajo
2 planes correctivos, las que permanezcan en incumplimiento, necesidades técnicas
3 identificadas y recomendaciones legislativas o administrativas. El informe no contendrá
4 información operacional sensible.

5 Artículo 9.- Confidencialidad y seguridad.

6 La existencia del Plan, la certificación de cumplimiento, la fecha de su adopción o
7 revisión, la identidad de la unidad responsable y la información administrativa o fiscal
8 cuya divulgación sea requerida por ley serán de naturaleza pública.

9 No obstante lo dispuesto en la Ley 141-2019, según enmendada, conocida como la
10 “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información
11 Pública”, y en cualquier otra disposición general sobre acceso a información pública, se
12 declara confidencial y exenta de divulgación aquella parte de un Plan que contenga
13 información operacional sensible, según definida en esta Ley, únicamente en la medida
14 necesaria para evitar un riesgo razonablemente previsible a la seguridad de los bienes
15 culturales, las instalaciones o las personas encargadas de su protección.

16 La entidad pública custodia deberá segregar, cuando sea razonablemente posible,
17 la información operacional sensible de aquella información que pueda divulgarse. La
18 clasificación de una porción del Plan como confidencial no autorizará a retener la
19 totalidad del documento cuando sea posible producir una versión pública mediante la
20 supresión de información sensible.

1 Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como autorización para
2 declarar confidencial información meramente administrativa, presupuestaria o fiscal
3 cuyo acceso público sea requerido por ley.

4 Artículo 10.- Relación con documentos públicos y otros regímenes legales.

5 Los documentos públicos sujetos a la Ley 107-2025, conocida como la “Ley de
6 Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI”, continuarán
7 rigiéndose por dicha Ley y su reglamentación aplicable en cuanto a su administración,
8 conservación, retención, traslado, disposición y recuperación. Nada de lo dispuesto en
9 esta Ley alterará las facultades del Archivo General de Puerto Rico ni del programa
10 gubernamental competente en materia de administración de documentos públicos.

11 Cuando una instalación custodie simultáneamente colecciones culturales sujetas a
12 esta Ley y documentos públicos sujetos a la Ley 107-2025, las entidades concernidas
13 podrán coordinar sus procedimientos de emergencia y recuperación, siempre que se
14 respeten las competencias y requisitos establecidos en cada régimen legal.

15 Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una modificación,
16 derogación o limitación de las facultades que otras leyes confieran al Instituto, al
17 Negociado, a los municipios o a cualquier otra entidad gubernamental competente en
18 materia de conservación, patrimonio cultural, seguridad o manejo de emergencias.

19 Artículo 11.- Fondos e implantación proporcional.

20 Las entidades públicas custodias utilizarán, en la medida disponible y conforme a
21 derecho, recursos existentes para la preparación e implantación de los Planes requeridos
22 por esta Ley.

El Instituto y las entidades públicas custodias podrán identificar, solicitar, recibir y utilizar fondos estatales, municipales o federales, asignaciones legislativas, subvenciones, donativos o cualquier otra fuente lícita de recursos para actividades de preparación, mitigación, protección, adiestramiento, estabilización, conservación o recuperación de colecciones culturales.

Nada de lo dispuesto en esta Ley obligará por sí solo a una entidad pública custodia a realizar una obra capital específica o adquirir un equipo determinado que no haya sido expresamente requerido mediante legislación, reglamentación debidamente promulgada o asignación presupuestaria. Los estándares reglamentarios deberán guardar proporción razonable con la naturaleza, extensión, vulnerabilidad y complejidad de la colección concernida.

Artículo 12.- Reglamentación e implantación.

El Instituto, en coordinación con el Negociado, adoptará la reglamentación necesaria para implantar esta Ley dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de su aprobación.

La reglamentación deberá establecer, como mínimo:

(a) los criterios para determinar qué bienes y colecciones estarán sujetos a esta Ley, de conformidad con las definiciones aquí establecidas;

(b) los estándares mínimos y categorías de planificación proporcional;

(c) los mecanismos y calendario de certificación anual de cumplimiento;

(d) los requisitos mínimos de revisión y adiestramiento;

(e) los criterios y procedimientos para proteger información operacional sensible;

(f) los mecanismos para notificar deficiencias y dar seguimiento a planes correctivos; y

(g) los mecanismos de coordinación interagencial necesarios para la adecuada implantación de esta Ley.

Las entidades públicas custodias deberán adoptar o atemperar sus Planes dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación de la reglamentación. Si transcurre el término concedido al Instituto para adoptar la reglamentación sin que esta haya entrado en vigor, las entidades públicas custodias deberán comenzar a implantar los requisitos mínimos expresamente establecidos en esta Ley y completar sus Planes no más tarde de trescientos sesenta (360) días después de la vigencia de esta Ley.

Artículo 13.- Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha determinación quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición o parte específica que hubiese sido anulada o declarada inconstitucional.

Artículo 14.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.